

1503072-31.2021.8.26.0180

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2156353/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 18406324 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA,

2062/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2156353 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503072-31.2021.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503072-31.2021.8.26.0180

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2156353/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 18406324 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA,

2062/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2156353 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL,

2062/21/700 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JULIO RAFAEL DE ALMEIDA INACIO MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

JÚLIO RAFAEL DE ALMEIDA INÁCIO MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de junho de 2021, por volta de 19h20, na Rua João Batista Valsechi, nº 116, neste município e comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, 124 (cento e vinte e quatro) porções de cocaína, pesando 87g (oitenta e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia de fls. 90/92.

O réu foi notificado às fls. 110 e a defesa prévia ofertada às fls. 138.

Recebida a denúncia em 22 de outubro de 2021 (fls. 139/143), o réu foi citado (fls. 161).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e interrogou-se o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 175/179).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, bem como a aplicação do §4º do art. 33 da mesma lei (fls. 183/192).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, do auto de apreensão de fls. 13, do laudo pericial de fls. 132/134, que constatou que tais substâncias se tratam de cocaína. Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, na fase de inquérito (fls. 05), disse que estava a caminho de sua residência quando foi abordado. Contou que não portava nada de ilícito e que os policiais provavelmente encontraram as drogas no terreno.

Ao ser interrogado em juízo, o réu aduziu que estava na biqueira, mas que havia outras pessoas lá, cerca de cinco meninos. Disse que tinha acabado de chegar e quando se sentou viu os policiais. Contou que eles dispensaram as outras pessoas e só ele permaneceu no local. Informou que eles encontraram as drogas no mato.

Relatou que tentou se explicar, mas que os policiais afirmaram que o entorpecente pertencia a ele. Negou ser o proprietário das drogas apreendidas. Disse que não sabe de quem eram as drogas porque tinha acabado de chegar. Contou que estava no local porque alguns parentes seus moram naquela rua. Disse que é usuário.

O policial militar Lucas José Carvalho Lameu informou que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando viram o réu em atitude suspeita, saindo com uma sacola de um terreno baldio. Informou que ele segurava a sacola na mão direita e tentava escondê-la, além de ter saído em passos acelerados. Relatou que abordaram o réu e encontram em sua posse 124 pinos e R\$125,00 em notas diversas. Contou que o réu confessou o crime informalmente e que o dinheiro que possuía era proveniente da venda de drogas. Disse que já o abordou algumas vezes, por conta do local. Questionado, respondeu que não havia outras pessoas no local. Que em outras oportunidades não encontrou drogas com o réu.

Márcio Henrique Lino, também policial militar, confirmou os fatos relatados por seu colega de farda acima ouvido. Acrescentou que já conhecia o réu dos meios policiais. Questionado, respondeu que já havia abordado o acusado em outras ocasiões no mesmo local, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Disse que é possível que outros colegas também tenham abordado o réu anteriormente, pois ele estava sempre naquele local. Informou que não havia ninguém próximo ao acusado. Em que pese a negativa do réu, verifico inexistirem dúvidas quanto à propriedade do entorpecente descrito na denúncia, tendo em vista que as drogas foram apreendidas na posse do acusado.

Os policiais que participaram da abordagem foram claros ao narrar em juízo que o acusado segurava as drogas apreendidas em uma das mãos, dentro de uma sacola, quando foi surpreendido por eles.

Ademais, não foram trazidos mínimos elementos para desconsiderar referidos depoimentos, ressaltando-se que os policiais militares são funcionários públicos e,

portanto, suas narrativas possuem fé pública, destacando-se que não há qualquer razão para crer que tenham faltado com a verdade em seus depoimentos, imputando falsamente delito hediondo ao acusado.

Sobre a destinação ao tráfico, esta também restou demonstrada, senão, veja-se. O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que: "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, o réu foi localizado em local conhecido pela traficância e com dinheiro cuja origem lícita não restou sequer minimamente comprovada.

Como se tal não bastasse, tenho que a quantidade de drogas (124 porções de cocaína) apreendida não se coaduna com o uso, ressaltando-se que o acusado já é conhecido nos meios policiais.

Por fim, os policiais afirmaram que o acusado apresentou atitude suspeita ao notar a viatura, tentando esconder o que levava nas mãos.

Não restam dúvidas, pois, de que as drogas seriam efetivamente destinadas à venda. Diante disso, à vista da comprovação material do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do acusado, motivo pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput" do Código Penal.

Analizadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu é primário (fls. 94/95). No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Por fim, as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas de aumento. No entanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, pois inexistente comprovação de que o réu tenha sua vida voltada para a prática de crimes ou faça parte de organização criminosa.

Contudo, aplico o redutor em seu patamar mínimo tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes apreendida. Assim, passo a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Inexistentes outras causas modificadoras de pena, motivo pelo qual mantenho a ora aplicada, tornando-a definitiva.

Não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semi-aberto.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu J.R.A.I.M. ao cumprimento da pena de reclusão pelo prazo de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso no art. 33, §4º da lei 11.343/06.

Para fins de recurso, mantenho a liberdade provisória a ele concedida, nos termos da decisão de fls. 103/108.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual, se o caso.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois evidentemente proveito do crime em apreço.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 15 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA